

주 의 요 구 및 통 보

제 목 단열재 단가 증액 승인 부적정

소 관 부 서 □□지역본부 ○○지사

내 용

1. 업무개요

□□지역본부 ○○지사는 2024. 6. 26. ●● 주식회사(이하 “시공사”라 한다)와 “○○ 복합문화센터 건축공사 계약”(금액 2,526,132,930원)을 체결하고 감사일(2025. 4. 22.) 현재까지 공사관리 업무를 총괄하고 있다.

2024. 9. 5. 시공사는 착공신고 시¹⁾ 자신들이 제출한 산출내역서에 PF보드 단열재 재료비가 실제 시공되는 220mm규격 단가(72,491원/㎡)가 아닌 200mm 규격 단가(65,918원/㎡)를 기준으로 잘못 산정되었으므로 이를 증액해 달라는 요청을 하였고, ○○지사는 같은 해 10. 8. 위 공사 감독권한대행 책임건설사업관리(이하 “책임감리”라 한다) 업체인 주식회사 ★★로부터 검토의견을 받아 이를 처리하였다.

1) 「국가계약법」 제14조 제6항 공사입찰에 참가하려는 자는 입찰 시 입찰서와 함께 산출내역을 중앙 관서의 장 또는 계약담당공무원에게 제출해야 한다. 다만, 추정가격이 100억원 미만인 공사와 제20조제1항에 따라 재입찰에 부치는 공사의 경우에는 낙찰자로 결정된 후 착공신고서를 제출하는 때에 제출해야 한다.

2. 관계법령 및 판단기준

위 PF보드 단열재 단가 증액은 계약문서 중 하나인 산출내역서를 변경하는 것으로 이에 따라 계약금액이 조정(증액)된다.

그런데 위 공사계약은 계약금액이 계약이행 전에 확정되는 ‘확정계약’이고, 단가가 아닌 계약목적물 전체에 대한 ‘총액계약’이므로, 계약상대자의 비용지출내역으로 계약금액을 정산하지 하지 않는 것이 원칙이고, 확정계약서에서 계약상대자가 계약금액보다 비용을 적게 지출하였다고 하여 그 차액을 지급하거나 계약금액 지급 후에 그 차액을 반납토록 하는 것은 확정계약의 성질에 비추어 타당하지 않다.²⁾

다만, 「공사계약일반조건」 제20조, 제22조, 제23조 등에 따라 ①설계변경 ②물가변동 ③기타 계약내용의 변경 등 3가지 경우에 계약금액을 조정할 수 있는데, 위 PF 단열재 단가 증액은 산출내역서가 설계서가 아니므로³⁾ 설계변경으로 볼 수 없고, 물가변동에 따른 것도 아니며, 공사기간·운반거리의 변경 등 계약내용이 변경되었다고도 보기 어렵다.

따라서, PF 단열재 단가 증액을 승인하여서는 아니되고, 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(국토교통부 고시) 제2조에 따른 책임감리의 “실정보고(설계변경이 필요한 사항에 대한 사전보고)⁴⁾” 대상에도 해당하지 않는다.

2) 기획재정부 유권해석(계약제도과-1158, 2012. 9. 4)

3) 설계서는 설계도면, 공사시방서, 현장설명서, 물량내역서를 말함[공사계약일반조건 제2조(정의)]

특히 물량내역서는 발주기관이 공종별로 규격·단위·수량을 기재하고 우측의 단가·금액을 공란으로 작성·교부하는 설계서인 반면에, 산출내역서는 계약상대자가 계약단가와 금액을 작성하여 제출한 설계서가 아닌 계약문서임[공사계약일반조건 제3조(계약문서) 제1항]

4) “실정보고”란 공사 시행과정에서 현지어건 변경 등으로 인해 설계변경이 필요한 사항에 대하여 시공자의 의견을 포함하여 공사감독자 또는 건설사업관리기술인이 서면으로 검토의견 등을 발주청에 설계변경 전에 보고하고 발주청으로부터 승인 등 필요한 조치를 받는 행위를 말함

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024. 9. 5. 시공사는 PF 단열재 단가 증액 내용의 실정보고('24.9.5.)를 책임감리(★★)에게 하였고, 같은 해 10. 8. 책임감리는 이에 대해 타당하다는 의견으로 설계변경 실정보고를 ○○지사에 요청하였으며, 같은 해 10. 10. ○○지사는 계약의 성격이나 설계변경 대상 여부를 확인하지 아니한 채 변경계약을 승인 하였다.

그 결과 PF 단열재 물량(1,256.05㎡)에 대한 공사비용 계 8,256,017원이 증액되게 되었다.⁵⁾

조치할 사항 이사장은

① 앞으로 설계변경 및 계약금액 증액 대상이 아닌데도 설계변경을 하여 계약금액을 증액하는 일이 없도록 공사관리 업무를 철저히 하고 관련자 □□지역본부 ○○지사장 A 외 1명에게 주의를 촉구하고,(주의)

[관련자]

소속부서	직위	직급	성명	현재 소속부서	업무
□□지역본부 ○○지사	차장	3급	B	◇◇실 ◎◎팀	업무담당자
	지사장	2급	A	좌 동	부서장

② 시공사가 제출한 실정보고 등을 제대로 검토하지 않아 설계변경 및 계약금액 증액 대상이 아닌데도 적정하다는 검토 의견을 발주청에 제출한 책임감리업체

5) 실제 공사대금 지급은 선급금 또는 공사완료 후에 이루어질 예정임

(주)★★와 책임감리원 C에게 “○○ 복합문화센터 건립공사 건설사업관리용역(CM) 과업지시서 II. 일반사항 2.10 부실 건설사업관리업무 수행에 대한 조치”에 따라 시정지시 하는 등 적절한 조치를 하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)